



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS HERBIN TAMBUN;**
2. Tempat lahir : Pekan Kamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/19 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai / Dusun VIII Potean Desa Sukadamai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Herbin Tambun ditangkap sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Para Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh tanggal 6 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HERBIN TAMBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Terdakwa AGUS HERBIN TAMBUN dihukum Pidana MATI, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pisau Bergagang Kayu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju daster warna merah jambu bercorak bunga warna biru ada bercak darah dalam keadaan sobek
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif polkadot putih ada bercak darah
- 1 (satu) buah BH warna krim ada bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS HERBIN TAMBUN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa atas nama AGUS HERBINT AMBUN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 340 KUHPidana ayat (1);
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-397/Eoh.2/Sei Rph/02/2025 tanggal 6 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AGUS HERBIN TAMBUN, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Dusun VIII Potean Desa Sukadamai Kec.Sei Baman Kab.Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 atau 3 (tiga) hari sebelumnya, Terdakwa bertengkar dengan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dan setiap kali terjadi pertengkaran antara Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dengan Terdakwa, Saksi Hertalina Br.Simanjuntak selalu menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah, dan membuat Terdakwa kesal, sehingga timbul niatnya untuk melakukan pembunuhan. Kemudian Saksi Hertalina Br.Simanjuntak menceritakan kepada Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak kalau Terdakwa dan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak bertengkar dan Terdakwa ada mengatakan "akan ku hisap darah satu orang dari rumah ini" kepada Saksi Hertalina Br.Simanjuntak. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang hendak pergi keluar, Terdakwa terlebih dahulu melihat pisau bergagang kayu yang terletak di samping korban dengan jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm , lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak yang beralamat di Dusun VIII Potean Desa Sukadamai Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai menuju warung sekitar rumah tersebut untuk minum kopi. Lalu Terdakwa pergi ke tanah lapang atau lapangan bola sei bamban duduk-duduk seorang diri sambil meminum es. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak, yang pada saat itu saksi Nani Royana Simanjuntak dan Saksi Priskawati Tambunan bersama-sama dengan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sedang bernyanyi atau karaoke di rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sambil membuat siaran langsung dari Facebook. Setibanya Terdakwa di rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sekitar pukul 21.00 wib, lalu Terdakwa berjalan dari belakang Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dan mengambil sebuah pisau bergagang kayu yang tepat berada di samping Saksi Hertalina Br.Simanjuntak. Kemudian Terdakwa memeluk Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dari belakang tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak yang sedang duduk lalu secara bersamaan Terdakwa yang masih berdiri langsung memasukkan pisau bergagang kayu tersebut ke arah tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 5 (lima) kali yaitu ke arah Perut Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk ke bagian dada tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali. lalu karena Saksi Hertalina Br.Simanjuntak melakukan perlawanan dengan cara menghalangi tusukan tersebut menggunakan tangannya maka tusukan tersebut juga mengenai tangan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak dan Berlindungan Tambun memisahkan atau menjauhkan Terdakwa dari Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan Terdakwa. lalu Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak melihat Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sudah tergeletak atau terlentang dan dari tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak mengeluarkan darah, Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak langsung membawa Saksi Hertalina Br.Simanjuntak menuju rumah sakit. lalu Terdakwa pergi keluar dari pintu belakang rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Tebing Tinggi Nomor : 623/VER/XI/2024/RSBTT, pada tanggal 03 November 2024 sekitar jam 08.00 Wib, yang ditandatangani oleh Dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM, di ruang Otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Tebing Tinggi telah memeriksa jenazah bernama HERTALINA Br.SIMANJUNTAK dengan KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada, perut dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan patah tulang iga, luka tusuk pada paru-paru dan jantung. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. SEBAB KEMATIAN ADALAH LUKA TUSUK PADA DADA YANG MEMATAHKAN TULANG IGA KIRI KE TUJUH, MENEMBUS PARU KIRI BAGIAN BAWAH, MENEMBUS JANTUNG KIRI SEHINGGA MENYEBABKAN PENDARAHAN HEBAT MENYEBABKAN MATI LEMAS. WAKTU KEMATIAN DIPERKIRAKAN 2 (DUA) SAMPAI 6 (ENAM) JAM SEBELUM PEMERIKSAAN DILAKUKAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBIDAIR

Bahwa Terdakwa AGUS HERBIN TAMBUN, pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2024 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Dusun VIII Potean Desa Sukadamai Kec.Sei Bambi Kab.Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 31 November 2024 atau 3 (tiga) hari sebelumnya, Terdakwa bertengkar dengan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dan setiap kali terjadi pertengkaran antara Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dengan Terdakwa, Saksi Hertalina Br.Simanjuntak selalu menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah, dan membuat Terdakwa kesal, sehingga timbul niatnya untuk melakukan pembunuhan. Kemudian Saksi Hertalina Br.Simanjuntak menceritakan kepada Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak kalau Terdakwa dan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak bertengkar dan Terdakwa ada mengatakan "akan ku hisap darah satu orang dari rumah ini" kepada Saksi Hertalina Br.Simanjuntak. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang hendak pergi keluar, Terdakwa terlebih dahulu melihat terdapat pisau bergagang kayu yang terletak di samping korban dengan jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm , lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak yang beralamat di Dusun VIII Potean Desa Sukadamai Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai menuju warung sekitar rumah tersebut untuk minum kopi. Lalu Terdakwa pergi ke tanah lapang atau lapangan bola sei bamban duduk-duduk seorang diri sambil meminum es. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak, yang pada saat itu saksi Nani Royana Simanjuntak dan Saksi Priskawati Tambunan bersama-sama dengan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sedang bernyanyi atau karaoke di rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sambil membuat siaran langsung dari Facebook. Setibanya Terdakwa di rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sekitar pukul 21.00 wib, lalu Terdakwa berjalan dari belakang Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dan mengambil sebuah pisau bergagang kayu yang tepat berada di samping Saksi Hertalina Br.Simanjuntak. Kemudian Terdakwa memeluk Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dari belakang tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak yang sedang duduk lalu secara bersamaan Terdakwa yang masih berdiri langsung menusukkan pisau bergagang kayu tersebut ke arah tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 5 (lima) kali yaitu ke arah Perut Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk ke bagian dada tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali. lalu karena Saksi Hertalina Br.Simanjuntak melakukan perlawanan dengan cara menghalangi tusukan tersebut menggunakan tangannya maka tusukan tersebut juga mengenai tangan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak dan Berlindungan Tambun memisahkan atau menjauhkan Terdakwa dari Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan Terdakwa. lalu Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak melihat Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sudah tergeletak atau terlentang dan dari tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak mengeluarkan darah, Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak langsung membawa Saksi Hertalina Br.Simanjuntak menuju rumah sakit. lalu Terdakwa pergi keluar dari pintu belakang rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Tebing Tinggi Nomor : 623/VER/XI/2024/RSBTT, pada tanggal 03 November 2024 sekitar jam 08.00 Wib, yang ditandatangani oleh Dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM, di ruang Otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Tebing Tinggi telah memeriksa jenazah bernama HERTALINA Br.SIMANJUNTAK dengan KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada, perut dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan patah tulang iga, luka tusuk pada paru-paru dan jantung. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. SEBAB KEMATIAN ADALAH LUKA TUSUK PADA DADA YANG MEMATAHKAN TULANG IGA KIRI KE TUJUH, MENEMBUS PARU KIRI BAGIAN BAWAH, MENEMBUS JANTUNG KIRI SEHINGGA MENYEBABKAN PENDARAHAN HEBAT MENYEBABKAN MATI LEMAS. WAKTU KEMATIAN DIPERKIRAKAN 2 (DUA) SAMPAI 6 (ENAM) JAM SEBELUM PEMERIKSAAN DILAKUKAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS HERBIN TAMBUN, pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Dusun VIII Potean Desa Sukadamai Kec.Sei Bambi Kab.Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya Saksi Hertalina Br.Simanjuntak,"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 31 November 2024 atau 3 (tiga) hari sebelumnya, Terdakwa bertengkar dengan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dan setiap kali terjadi pertengkaran antara Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dengan Terdakwa, Saksi Hertalina Br.Simanjuntak selalu menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah, dan membuat Terdakwa kesal, sehingga timbul niatnya untuk melakukan pembunuhan. Kemudian Saksi Hertalina Br.Simanjuntak menceritakan kepada Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak kalau Terdakwa dan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak bertengkar dan Terdakwa ada mengatakan "akan ku hisap darah satu orang dari rumah ini" kepada Saksi Hertalina Br.Simanjuntak. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang hendak pergi keluar, Terdakwa terlebih dahulu melihat terdapat pisau bergagang kayu yang terletak di samping korban dengan jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm , lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak yang beralamat di Dusun VIII Potean Desa Sukadamai Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai menuju warung sekitar rumah tersebut untuk minum kopi. Lalu Terdakwa pergi ke tanah lapang atau lapangan bola sei bamban duduk-duduk seorang diri sambil meminum es. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak, yang pada saat itu saksi Nani Royana Simanjuntak dan Saksi Priskawati Tambunan bersama-sama dengan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sedang bernyanyi atau karaoke di rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sambil membuat siaran langsung dari Facebook. Setibanya Terdakwa di rumah Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sekitar pukul 21.00 wib, lalu Terdakwa berjalan dari belakang Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dan mengambil sebuah pisau bergagang kayu yang tepat berada di samping Saksi Hertalina Br.Simanjuntak. Kemudian Terdakwa memeluk Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dari belakang tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak yang sedang duduk lalu secara bersamaan Terdakwa yang masih berdiri langsung menusukkan pisau bergagang kayu tersebut ke arah tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 5 (lima) kali yaitu ke arah Perut Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk ke bagian dada tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali. lalu karena Saksi Hertalina Br.Simanjuntak melakukan perlawanan dengan cara menghalangi tusukan tersebut menggunakan tangannya maka tusukan tersebut juga mengenai tangan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak dan Berlindungan Tambun memisahkan atau menjauhkan Terdakwa dari Saksi Hertalina Br.Simanjuntak dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan Terdakwa. lalu Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak melihat Saksi Hertalina Br.Simanjuntak sudah tergeletak atau terlentang dan dari tubuh Saksi Hertalina Br.Simanjuntak mengeluarkan darah, Saksi Boy Edu Edison Simanjuntak langsung membawa Saksi Hertalina Br.Simanjuntak menuju rumah sakit. lalu Terdakwa pergi keluar dari pintu belakang rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Tebing Tinggi Nomor : 623/VER/XI/2024/RSBTT, pada tanggal 03 November 2024 sekitar jam 08.00 Wib, yang ditandatangani oleh Dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM, di ruang Otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Tebing Tinggi telah memeriksa jenazah bernama HERTALINA Br.SIMANJUNTAK dengan KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada, perut dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan patah tulang iga, luka tusuk pada paru-paru dan jantung. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. SEBAB KEMATIAN ADALAH LUKA TUSUK PADA DADA YANG MEMATAHKAN TULANG IGA KIRI KE TUJUH, MENEMBUS PARU KIRI BAGIAN BAWAH, MENEMBUS JANTUNG KIRI SEHINGGA MENYEBABKAN PENDARAHAN HEBAT MENYEBABKAN MATI LEMAS. WAKTU KEMATIAN DIPERKIRAKAN 2 (DUA) SAMPAI 6 (ENAM) JAM SEBELUM PEMERIKSAAN DILAKUKAN.

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pernikahan dengan Saksi Hertalina Br.Simanjuntak Hertalina Br.Simanjuntak sebagaimana termuat dalam Surat Perkawinan GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Pendeta RUDOL SIANTURI, namun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Priskawati Meliani Tambunan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penikaman yang dialami oleh kakak ipar Saksi yang bernama Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa yang melakukan penikaman Hertalina Br. Simanjuntak adalah Terdakwa Agus Herbin Tambun;
- Bahwa Hertalina Br. Simanjuntak meninggal dunia akibat penikaman tersebut;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VIII Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Hertalina Br. Simanjuntak sedang bernyanyi karaoke sambil melakukan siaran langsung di media sosial Facebook, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Hertalina Br. Simanjuntak, setelah Terdakwa sampai di sisi sebelah kiri Hertalina Br. Simanjuntak lalu Terdakwa langsung menikam tubuh Hertalina Br. Simanjuntak sebanyak 5 (lima) kali, lalu adik Hertalina Br. Simanjuntak yang bernama Boy Edu Edison Simanjuntak dan Berlindungan Tambun langsung meleraikan, kemudian Terdakwa langsung berlari melalui pintu belakang rumah, melihat kondisi Hertalina Br. Simanjuntak yang sudah berlumuran darah, adik ipar Saksi dan suami Saksi membawa Hertalina Br. Simanjuntak untuk mendapatkan perawatan, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi mendapatkan kabar dari adik ipar Saksi bahwasanya Hertalina Br. Simanjuntak telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah kurang lebih 1 (satu) tahun tetapi pernikahan antara Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak hanya tercatat di Gereja Pentakosta Pekan Kamis Dolok Masihul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penikaman kepada Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Saksi ikut bernyanyi karaoke sambil melakukan siaran langsung di media sosial Facebook bersama-sama dengan Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Hertalina Br. Simanjuntak tidak pernah bercerita apapun mengenai rumah tangganya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 5 (lima) kali, yang mana Saksi melihat Terdakwa menikam Hertalina Br. Simanjuntak pada bagian perut, bagian tangan kiri, dan bagian dada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau yang digunakannya untuk melakukan penikaman tersebut dari keranjang yang berada di samping Hertalina Br. Simanjuntak yang mana pisau tersebut memang diletakkan oleh Hertalina Br. Simanjuntak karena pisau tersebut biasa digunakan oleh Hertalina Br. Simanjuntak untuk memotong jeruk purut ketika Hertalina Br. Simanjuntak mengobati atau mengusuk pasiennya;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut pada saat penikaman tersebut terjadi yaitu Saksi, Hertalina Br. Simanjuntak, Nani Royana Simanjuntak, Boy Edu Edison Simanjuntak, Berlindungan Tambun dan ada anak kecil yang sedang tidur di dalam ayunan;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak yaitu Berlindungan Tambun, Boy Edu Edison Simanjuntak bersama dengan Saksi dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di rumah pada saat Saksi dan Hertalina Br. Simanjuntak sedang berkumpul dan bernyanyi bersama, tetapi Terdakwa tiba-tiba pulang ke rumah dan langsung melakukan penikaman kepada Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warung tuak pada saat malam kejadian penikaman tersebut Terdakwa mengatakan "harus mati malam ini di tanganku";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak ketika melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dan Hertalina Br. Simanjuntak bernyanyi bersama, Berlindungan Tambun berada di depan samping kiri Hertalina Br. Simanjuntak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, dan Boy Edu Edison Simanjuntak berada di depan Hertalina Br. Simanjuntak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum tuak pada saat kejadian penikaman tersebut hanya meminum kopi;

2. Saksi Nani Royana Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penikaman yang dialami oleh kakak kandung Saksi yang bernama Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa yang melakukan penikaman Hertalina Br. Simanjuntak adalah Terdakwa Agus Herbin Tambun;
- Bahwa Hertalina Br. Simanjuntak meninggal dunia akibat penikaman tersebut;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VIII Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi datang ke rumah kakak Saksi Hertalina Br. Simanjuntak untuk bernyanyi karaoke sambil melakukan siaran langsung di media sosial Facebook bersama-sama dengan kakak Saksi dan Priskawati Meliani Tambunan, lalu kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian ketika Saksi dan kakak Saksi sedang bernyanyi tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk Hertalina Br. Simanjuntak dari arah belakang kemudian Terdakwa menusukkan pisau di bagian dada, tangan dan perut Hertalina Br. Simanjuntak secara berulang-ulang yang mengakibatkan Hertalina Br. Simanjuntak terluka dan mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung keluar rumah dan berteriak untuk meminta pertolongan warga, dan Terdakwa dibawa keluar rumah oleh adiknya agar menjauh dari Hertalina Br. Simanjuntak, setelah warga berdatangan kemudian Hertalina Br. Simanjuntak dibawa ke rumah sakit lalu ketika Saksi menyusul ke rumah sakit, Hertalina Br. Simanjuntak sudah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah kurang lebih 1 (satu) tahun tetapi pernikahan antara Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak hanya tercatat di Gereja Pentakosta Pekan Kamis Dolok Masihul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penikaman kepada Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Saksi ikut bernyanyi karaoke sambil melakukan siaran langsung di media sosial Facebook bersama-sama dengan Hertalina Br. Simanjuntak tetapi tidak terlihat dan yang terlihat melakukan siaran langsung di media sosial Facebook hanya Hertalina Br. Simanjuntak dan Priskawati Meliani Tambunan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Hertalina Br. Simanjuntak tidak pernah bercerita apapun mengenai rumah tangganya;
- Bahwa Saksi melihat penikaman tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pertama kali menikam Hertalina Br. Simanjuntak bagian perut dan Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau yang digunakannya untuk melakukan penikaman tersebut dari keranjang yang berada di samping Hertalina Br. Simanjuntak yang mana pisau tersebut memang diletakkan oleh Hertalina Br. Simanjuntak karena pisau tersebut biasa digunakan oleh Hertalina Br. Simanjuntak untuk memotong jeruk purut ketika Hertalina Br. Simanjuntak mengobati atau mengusuk pasiennya;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut pada saat penikaman tersebut terjadi yaitu Saksi, Hertalina Br. Simanjuntak, Priskawati Meliani Tambunan, Boy Edu Edison Simanjuntak, Berlindungan Tambun dan ada anak kecil yang sedang tidur di dalam ayunan;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak yaitu Berlindungan Tambun, Boy Edu Edison Simanjuntak bersama dengan istrinya yang bernama Priskawati Meliani Tambunan dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di rumah pada saat Saksi dan Hertalina Br. Simanjuntak sedang berkumpul dan bernyanyi bersama, tetapi Terdakwa tiba-tiba pulang ke rumah dan langsung melakukan penikaman kepada Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warung tuak pada saat malam kejadian penikaman tersebut Terdakwa mengatakan "harus mati malam ini di tanganku";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak ketika melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dan Hertalina Br. Simanjuntak bernyanyi bersama, Berlindungan Tambun berada di depan samping kiri Hertalina Br. Simanjuntak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, dan Boy Edu Edison Simanjuntak berada di depan Hertalina Br. Simanjuntak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum tuak pada saat kejadian penikaman tersebut hanya meminum kopi;

3. Saksi Boy Edu Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penikaman yang dialami oleh kakak Saksi yang bernama Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa yang melakukan penikaman Hertalina Br. Simanjuntak adalah Terdakwa Agus Herbin Tambun;
- Bahwa Hertalina Br. Simanjuntak meninggal dunia akibat penikaman tersebut;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VIII Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB kami berkumpul di rumah Hertalina Br. Simanjuntak, yang mana pada saat itu ada Saksi, Hertalina Br. Simanjuntak, Priskawati Meliani Tambunan, Berlindungan Tambun dan Nani Royana Simanjuntak yang mana pada saat itu Hertalina Br. Simanjuntak sedang menyanyi lagu rohani bersama-sama dengan istri Saksi yang bernama Priskawati Meliani Tambunan, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendengar teriakan lalu secara spontan Saksi langsung terbangun dan melompat memegang tangan Terdakwa dan Saksi melihat Hertalina Br. Simanjuntak sudah tergeletak dan mengeluarkan darah, lalu Saksi melepaskan tangan Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang, lalu Saksi dibantu oleh Berlindungan Tambun membawa Hertalina Br. Simanjuntak ke klinik terdekat tetapi pihak klinik tidak mampu menanganinya sehingga kami membawa Hertalina Br. Simanjuntak ke rumah sakit, setelah sampai di rumah sakit pihak rumah sakit menyatakan Hertalina Br. Simanjuntak telah meninggal dunia, lalu kami pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah kurang lebih 1 (satu) tahun tetapi pernikahan antara Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak hanya tercatat di Gereja Pentakosta Pekan Kamis Dolok Masihul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penikaman kepada Hertalina Br. Simanjuntak;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Hertalina Br. Simanjuntak tidak pernah bercerita apapun mengenai rumah tangganya, tetapi tiga hari sebelum kejadian penikaman tersebut Hertalina Br. Simanjuntak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah mengancamnya dengan mengatakan “akan ku hisap darah satu orang dari rumah ini” yang mana pada saat Hertalina Br. Simanjuntak bercerita hal tersebut kepada Saksi hanya Saksi sendiri yang mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau yang digunakannya untuk melakukan penikaman tersebut dari keranjang yang berada di samping Hertalina Br. Simanjuntak yang mana pisau tersebut memang diletakkan oleh Hertalina Br. Simanjuntak karena pisau tersebut biasa digunakan oleh Hertalina Br. Simanjuntak untuk memotong jeruk purut ketika Hertalina Br. Simanjuntak mengobati atau mengusuk pasiennya;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut pada saat penikaman tersebut terjadi yaitu Saksi, Hertalina Br. Simanjuntak, Nani Royana Simanjuntak, Priskawati Meliani Tambunan, Berlindungan Tambun dan ada anak kecil yang sedang tidur di dalam ayunan;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak yaitu Berlindungan Tambun, Saksi bersama dengan istri Saksi Priskawati Meliani Tambunan dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di rumah pada saat Saksi dan Hertalina Br. Simanjuntak sedang berkumpul dan bernyanyi bersama, tetapi Terdakwa tiba-tiba pulang ke rumah dan langsung melakukan penikaman kepada Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warung tuak pada saat malam kejadian penikaman tersebut Terdakwa mengatakan “harus mati malam ini di tanganku”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak ketika melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Ketika Priskawati Meliani Tambunan dan Hertalina Br. Simanjuntak bernyanyi bersama, Berlindungan Tambun berada di depan samping kiri Hertalina Br. Simanjuntak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, dan Saksi berada di depan Hertalina Br. Simanjuntak sedang tidur dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum tuak pada saat kejadian penikaman tersebut hanya meminum kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penikaman Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Hertalina Br. Simanjuntak meninggal dunia akibat penikaman tersebut;
- Bahwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VIII Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak merupakan pasangan suami istri dan telah menikah kurang lebih 1 (satu tahun) tetapi pernikahan Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai peternak bebek dan pekerjaan Hertalina Br. Simanjuntak adalah sebagai pengobat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut hanya seorang diri tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut hanya seorang diri tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Hertalina Br. Simanjuntak karena Terdakwa merasa kesal, karena setiap terjadi pertengkaran Hertalina Br. Simanjuntak selalu mengusir Terdakwa untuk pergi dari rumah;
- Bahwa Sejak sebulan menikah, Hertalina Br. Simanjuntak selalu mengusir Terdakwa untuk pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Hertalina Br. Simanjuntak karena Terdakwa mendapatkan cerita dari teman Terdakwa yang bernama Nainggolan bahwa Hertalina Br. Simanjuntak berselingkuh dan berboncengan dengan mantannya, dan pernah Terdakwa tanyakan hal tersebut kepada Hertalina Br. Simanjuntak tetapi Hertalina Br. Simanjuntak tidak mengakui hal tersebut, dan Hertalina Br. Simanjuntak pernah bercerita kalau mantan suaminya datang ke rumah untuk bertamu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Hertalina Br. Simanjuntak memiliki uang bersama sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan uang tersebut, ketika ditanyakan kepada Hertalina Br. Simanjuntak lalu Hertalina Br. Simanjuntak menjawab bukan urusanmu;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan Hertalina Br. Simanjuntak tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada Hertalina Br. Simanjuntak, hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menikam Hertalina Br. Simanjuntak adalah untuk melampiaskan kekesalan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa minum kopi di warung kopi yang mana sehari sebelumnya Terdakwa mau pergi ke pesta tetapi dilarang oleh Hertalina Br. Simanjuntak, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan melihat Hertalina Br. Simanjuntak sedang bernyanyi karaoke di ruang dapur, lalu Terdakwa mendatangi Hertalina Br. Simanjuntak dari arah belakang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di samping Hertalina Br. Simanjuntak lalu Terdakwa memeluk Hertalina Br. Simanjuntak dari arah belakang dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, ke arah dada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan penikaman tersebut kemudian Terdakwa melihat Hertalina Br. Simanjuntak sudah dalam keadaan tidak berdaya lalu Terdakwa dileraikan oleh adik Terdakwa dan adik ipar sya, lalu Terdakwa pergi ke luar rumah dan melarikan diri dari belakang rumah menuju rumah saudara Terdakwa yang berada di Desa Pon, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saudara Terdakwa untuk menghubungi polisi karena Terdakwa mau menyerahkan diri, tidak lama kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dari keranjang yang berada di samping Hertalina Br. Simanjuntak yang mana pisau tersebut memang diletakkan oleh Hertalina Br. Simanjuntak karena pisau tersebut biasa digunakan oleh Hertalina Br. Simanjuntak untuk memotong jeruk purut ketika Hertalina Br. Simanjuntak mengobati atau mengusuk pasiennya;
- Bahwa pisau tersebut selalu dibawa oleh Hertalina Br. Simanjuntak dan selalu ada di samping Hertalina Br. Simanjuntak;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pisau yang berada di samping Hertalina Br. Simanjuntak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa Hertalina Br. Simanjuntak
- Bahwa sebelum melakukan penikaman tersebut, Terdakwa hanya sendirian minum kopi lalu Terdakwa pergi ke lapangan bola Sei Bambi sambil minum es lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama-sama dengan adik Terdakwa dan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "akan ku hisap darah satu orang dari rumah ini" kepada Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "harus ada yang mati";
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* Nomor : 623/VER/XI/2024/RSBTT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Tebing Tinggi, pada tanggal 03 November 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada, perut dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan patah tulang iga; luka tusuk pada paru-paru dan jantung. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang mematahkan tulang iga kiri ke tujuh, menembus paru kiri bagian bawah, menembus jantung kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Pisau Bergagang Kayu;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju daster warna merah jambu bercorak bunga warna biru ada bercak darah dalam keadaan sobek;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif polkadot putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah BH warna krim ada bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Hertalina Br. Simanjuntak yang mengakibatkan Hertalina Br. Simanjuntak meninggal dunia akibat penikaman tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VIII Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat itu Para Saksi dan Hertalina Br. Simanjuntak sedang bernyanyi karaoke sambil melakukan siaran langsung di media sosial Facebook, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Hertalina Br. Simanjuntak, setelah Terdakwa sampai di sisi sebelah kiri Hertalina Br. Simanjuntak lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada dekat dengan Hertalina Br. Simanjuntak langsung menikam tubuh Hertalina Br. Simanjuntak sebanyak 5 (lima) kali, lalu adik Hertalina Br. Simanjuntak yang bernama Boy Edu Edison Simanjuntak dan Berlindungan Tambun langsung meleraikan, kemudian Terdakwa langsung berlari melalui pintu belakang rumah, melihat kondisi Hertalina Br. Simanjuntak yang sudah berlumuran darah, Para Saksi membawa Hertalina Br. Simanjuntak untuk mendapatkan perawatan, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Hertalina Br. Simanjuntak telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau yang digunakannya untuk melakukan penikaman tersebut dari keranjang yang berada di samping Hertalina Br. Simanjuntak yang mana pisau tersebut memang diletakkan oleh Hertalina Br. Simanjuntak karena pisau tersebut biasa digunakan oleh Hertalina Br. Simanjuntak untuk memotong jeruk purut ketika Hertalina Br. Simanjuntak mengobati atau mengusuk pasiennya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 623/VER/XI/2024/RSBTT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Tebing Tinggi, pada tanggal 03 November 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada, perut dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan patah tulang iga; luka tusuk pada paru-paru dan jantung. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang mematahkan tulang iga kiri ke tujuh, menembus paru kiri bagian bawah, menembus jantung kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Agus Herbin Tambun**, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menyangkut sikap seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan seseorang sebagai wujud dari sikap dengan maksud tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, wujud dari kesengajaan tersebut haruslah nyata dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana orang yang melakukan tindakan atau perbuatan tersebut, sebelum melakukannya telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat dan mengetahui pula bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum, dimana akibat yang akan terjadi yang telah diketahui tersebut adalah suatu keadaan yang justru yang diinginkan atau dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan “merampas nyawa orang lain” adalah pelaku menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya tersebut dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang spontan atau segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Hertalina Br. Simanjuntak yang mengakibatkan Hertalina Br Simanjuntak meninggal dunia akibat penikaman tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VIII Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Para Saksi dan Hertalina Br. Simanjuntak sedang bernyanyi karaoke sambil melakukan siaran langsung di media sosial Facebook, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Hertalina Br. Simanjuntak, setelah Terdakwa sampai di sisi sebelah kiri Hertalina Br. Simanjuntak lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada dekat dengan Hertalina Br. Simanjuntak langsung menikam tubuh Hertalina Br. Simanjuntak sebanyak 5 (lima) kali, lalu adik Hertalina Br. Simanjuntak yang bernama Boy Edu Edison Simanjuntak dan Berlindungan Tambun langsung meleraikan, kemudian Terdakwa langsung berlari melalui pintu belakang rumah, melihat kondisi Hertalina Br. Simanjuntak yang sudah berlumuran darah, Para Saksi membawa Hertalina Br. Simanjuntak untuk mendapatkan perawatan, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Hertalina Br. Simanjuntak telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau yang digunakannya untuk melakukan penikaman tersebut dari keranjang yang berada di samping Hertalina Br. Simanjuntak yang mana pisau tersebut memang diletakkan oleh Hertalina Br. Simanjuntak karena pisau tersebut biasa digunakan oleh Hertalina Br. Simanjuntak untuk memotong jeruk purut ketika Hertalina Br. Simanjuntak mengobati atau mengusuk pasiennya;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 623/VER/XI/2024/RSBTT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Tebing Tinggi, pada tanggal 03 November 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada, perut dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan patah tulang iga; luka tusuk pada paru-paru dan jantung. Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang mematahkan tulang iga kiri ke tujuh, menembus paru kiri bagian bawah, menembus jantung kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan melihat wujud perbuatan Terdakwa yang ketika Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan melihat Hertalina Br. Simanjuntak sedang bernyanyi karaoke di ruang dapur, lalu Terdakwa mendatangi Hertalina Br. Simanjuntak dari arah belakang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di samping Hertalina Br. Simanjuntak lalu Terdakwa memeluk Hertalina Br. Simanjuntak dari arah belakang dan menusukkan pisau tersebut ke arah bagian dada, perut dan anggota gerak yang berdasarkan visum et repertum terhadap Hertalina Br. Simanjuntak terlihat bahwa luka tusuk pada dada yang mematahkan tulang iga kiri ke tujuh, menembus paru kiri bagian bawah, menembus jantung kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat menyebabkan mati lemas, sehingga dengan melihat alat dan bagian tubuh yang dibacok oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari Terdakwa akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatan penusukan yang dilakukannya tersebut, yang dalam perkara a quo akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Hertalina Br. Simanjuntak meninggal dunia. Dalam arti kata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;

Menimbang, unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” pada peristiwa dalam pasal ini yaitu apabila antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah perbuatan itu akan dilakukan, waktu itu tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah apakah dalam waktu itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi tidak ia pergunakan, jadi maksud atau niatnya terbentuk dalam keadaan tenang, yang kemudian dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, persiapan mana juga dilakukan secara tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa :

- Bahwa Para Saksi mendapatkan informasi dari warung tuak pada saat malam kejadian penikaman tersebut Terdakwa mengatakan “harus mati malam ini di tanganku”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hertalina Br. Simanjuntak tidak pernah bercerita apapun mengenai rumah tangganya, tetapi tiga hari sebelum kejadian penikaman tersebut Hertalina Br. Simanjuntak pernah bercerita kepada Saksi Boy Edu Simanjuntak bahwa Terdakwa pernah mengancamnya dengan mengatakan “akan ku hisap darah satu orang dari rumah ini”;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Hertalina Br. Simanjuntak karena Terdakwa merasa kesal, karena setiap terjadi pertengkaran Hertalina Br. Simanjuntak selalu mengusir Terdakwa untuk pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa juga marah kepada Hertalina Br. Simanjuntak karena Terdakwa mendapatkan cerita dari teman Terdakwa yang bernama Nainggolan bahwa Hertalina Br. Simanjuntak berselingkuh dan berboncengan dengan mantannya, dan pernah Terdakwa tanyakan hal tersebut kepada Hertalina Br. Simanjuntak tetapi Hertalina Br. Simanjuntak tidak mengakui hal tersebut, dan Hertalina Br. Simanjuntak pernah bercerita kalau mantan suaminya datang ke rumah untuk bertamu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dari keranjang yang berada di samping Hertalina Br. Simanjuntak yang mana pisau tersebut memang diletakkan oleh Hertalina Br. Simanjuntak karena pisau tersebut biasa digunakan oleh Hertalina Br. Simanjuntak untuk memotong jeruk purut ketika Hertalina Br. Simanjuntak mengobati atau mengusuk pasiennya;
- Bahwa pisau tersebut selalu dibawa oleh Hertalina Br. Simanjuntak dan selalu ada di samping Hertalina Br. Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau yang berada di samping Hertalina Br. Simanjuntak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa Hertalina Br. Simanjuntak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa antara Terdakwa dengan Hertalina Br. Simanjuntak sebelum kejadian penikaman tersebut sudah ada masalah didalam rumah tangga mereka, dimana Terdakwa sangat marah dengan Hertalina Br. Simanjuntak yang sering mengusir Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Boy Edu Simanjuntak menerangkan tiga hari sebelum kejadian penikaman tersebut Hertalina Br. Simanjuntak pernah bercerita kepada Saksi Boy Edu Simanjuntak bahwa Terdakwa pernah mengancamnya dengan mengatakan "akan ku hisap darah satu orang dari rumah ini" dan diperkuat dengan keterangan Para Saksi mendapatkan informasi dari warung tuak pada saat malam kejadian penikaman tersebut Terdakwa mengatakan "harus mati malam ini di tanganku", maka terdapat tenggang waktu antara Terdakwa ribut dan mengancam Hertalina Br. Simanjuntak lalu Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa pulang kerumah dengan Terdakwa mengetahui keberadaan korban yang berada didapur rumah dan pada saat Terdakwa melihat Korban sedang bernyanyi karaoke di ruang dapur lalu mengambil pisau yang berada disamping Hertalina Br. Simanjuntak dan melakukan penikaman sebanyak 5 (lima) kali pada bagian dada, perut dan anggota gerak, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang sudah mempunyai maksud dan niat serta telah merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban Hertalina Br Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa sebelumnya telah merencanakan dengan baik segala sesuatu untuk melakukan tindak pidana dan antara timbulnya maksud untuk membunuh/menghilangkan nyawa dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dan Terdakwa masih memiliki waktu untuk berpikir apakah ia akan melakukan, mempersiapkan hal-hal atau upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan niatnya dan Terdakwa tidak membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" telah Terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentangkanjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana dalam dakwaan pertama primair, dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Hertalina Simanjuntak;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Duka terdalam bagi keluarga Korban Hertalina Simanjuntak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilaksanakan dengan Rencana atau setidaknya dilaksanakan dengan tenang dan telah berfikir terlebih dahulu (*Moord*) atau difikirkan terlebih dahulu (*met voor bedachten rade*);
- Tidak ada hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa (nihil);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana apa yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan bobot kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan pasal dakwaan yang terbukti adalah Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana di mana ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana tersebut, Majelis Hakim memiliki beberapa alternatif sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara waktu tertentu, maka untuk menentukan pidana mana yang paling sepadan dengan perbuatan dan bobot kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis (aspek perumusan sanksi pidana) yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan, baik keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, di mana pidana mati masih diakui sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 juga menyatakan bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian keabsahan pidana mati masih diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pidana mati adalah tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, di mana dalam mempertimbangkan pidana mati tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis (aspek perumusan sanksi pidana) yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan, baik keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari aspek kepastian hukum, diketahui bahwa pidana mati bukanlah satu-satunya jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana, di mana masih ada alternatif pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu, kemudian dari aspek kemanfaatan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang perlu dijatuhkan harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, pidana tersebut juga harus dapat contoh yang tegas kepada bagi masyarakat atau pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek keadilan, Majelis Hakim harus memperhatikan keadilan baik bagi korban dan keluarga korban juga bagi Terdakwa serta keadilan bagi masyarakat, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pidana mati adalah tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan bobot kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sangat kejam terhadap istri Terdakwa yang seharusnya Terdakwa lindungi, dimana Terdakwa membunuh Hertalina Br Simanjuntak dengan cara menusuk Hertalina Br Simanjuntak sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau yang mengenai dada, perut dan anggota gerak yang menyebabkan kematian adalah kematian adalah luka tusuk pada dada yang mematahkan tulang iga kiri ke tujuh, menembus paru kiri bagian bawah, menembus jantung kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dikaitkan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, karena menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya karena pada prinsipnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Terdakwa menyadari kesalahannya dan kemudian memperbaiki dirinya;



Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan pengetahuan dan cara kerja Terdakwa dalam melakukan pembunuhan secara berencana, sehingga dengan pengetahuan dan cara kerja yang sangat kejam dan tragis dilakukan secara live melalui media sosial yang dapat dilihat oleh orang banyak termasuk anak-anak sehingga ditakutkan dapat dicontoh oleh orang lain, menurut Majelis Hakim pidana penjara sekian tahun sudah tidak tepat bila dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara Seumur Hidup adalah pidana yang sudah tepat dan adil dan sepadan dengan perbuatan dan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Pisau Bergagang Kayu;
- 1 (satu) buah baju daster warna merah jambu bercorak bunga warna biru ada bercak darah dalam keadaan sobek;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif polkadot putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah BH warna krim ada bercak darah;

Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga barang-barang milik korban sehingga untuk tidak menimbulkan traumatik kepada pihak keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Hertalina Simanjuntak;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Duka mendalam bagi keluarga Korban Hertalina Simanjuntak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan ketika korban Hertalina Simanjuntak sedang live di media sosial facebook sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh orang banyak;

Kedadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bukan merupakan pidana penjara waktu tertentu maka atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Herbin Tambun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pembunuhan Secara Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pisau Bergagang Kayu;
 - 1 (satu) buah baju daster warna merah jambu bercorak bunga warna biru ada bercak darah dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif polkadot putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah BH warna krim ada bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Orsita Hanum, S.H., dan Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joshua Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.